

2016 年度注会《税法》试题参考答案及解析

一、单项选择题

1. 【参考答案】D

【答案解析】不得免征和抵扣税额=出口货物离岸价×外汇人民币折合率×(出口货物适用税率-出口货物退税率)= $200 \times (13\% - 9\%) = 8$ (万元)

2. 【参考答案】C

【答案解析】分期收款方式销售货物,以合同约定的收款日期为纳税义务发生时间,9月5日收到50%价款,所以确认50%的收入。应纳税额= $140.4 \div 1.13 \times 50\% \times 10\% = 6.21$ (万元)。

3. 【参考答案】A

【答案解析】房屋可以作为纳税抵押品;纳税质押包括动产质押(现金以及其他除不动产以外的财产提供的质押)和权利质押(汇票、支票、本票、债券、存款单等权利凭证提供的质押)。

【点评】本题考查纳税质押。相关规定参考下表:

分类	纳税质押分为动产质押和权利质押。 动产质押: 现金、除不动产以外的财产 权利质押: 汇票、支票、本票、债券、存款单等权利凭证 【提示】 不动产可以抵押, 不能质押。
责任	纳税人逾期未缴清税款及滞纳金的, 税务机关有权依法处置该动产或权利凭证以抵缴税款及滞纳金。

4. 【参考答案】C

【答案解析】选项A, 摩托车按照“每辆”为计税单位; 选项B, 游艇按照“艇身长度每米”为计税单位; 选项D, 机动船舶按“净吨位每吨”为计税单位。

【点评】本题主要考查“车船税的税率”。车船税税目税额表可以参考下面的内容理解:

税目	计税单位	年基准税额(元)
乘用车	每辆	根据排气量划分
商用车	客车	每辆 480~1440
	货车	整备质量每吨 16~120
其他车辆	整备质量每吨	16~120
摩托车	每辆	36~180
船舶	机动船舶	净吨位每吨 3~6
	游艇	艇身长度每米 600~2000

5. 【参考答案】C

【答案解析】选项A、B、D都属于变更税务登记的范围。

【点评】本题考查注销税务登记。对于其注销时间, 参考下面内容:

1. 纳税人发生解散、破产、撤销以及其他情形, 依法终止纳税义务的: 在向工商行政管理机关办理注销登记前。
2. 不需要在工商登记机关办理注销登记的: 自有关机关批准或者宣告终止之日起15日内。
3. 被工商机关吊销营业执照的: 自营业执照被吊销之日起15日内。
4. 境外企业在中国境内提供劳务: 项目完工、离开中国前15日内。

6. 【参考答案】A

【答案解析】征税对象是区分一种税与另一种税的重要标志。

7. 【参考答案】A

【答案解析】电动汽车、体育用发令纸和价格低于10000元的手表不属于消费税征税范围。

【点评】本题考查消费税征税范围。该知识点特别注意以下内容:

1. 鞭炮、焰火不包括体育上用的发令纸、鞭炮药引线。

2.航空煤油暂缓征收。

3.润滑油不包括变压器油、导热类油等绝缘油类。

4.小汽车不包括电动汽车、沙滩车、雪地车、卡丁车、高尔夫车。

8.【参考答案】C

【答案解析】国家征税的依据是政治权力，它有别于按生产要素进行的分配。

考察知识点

9.【参考答案】B

【答案解析】城建税的计税依据是增值税、消费税实际缴纳的税额。

10.【参考答案】A

【答案解析】选项 B，消费税属于中央政府收入，入中央库不入地方库；选项 C，委托个体工商户进行加工，消费税由委托方回机构所在地缴纳，不是由受托方代扣代缴；选项 D，消费税总分机构在同一地级市，但是不在同一县市的，由省级国税局批准同意，可以由总机构汇总向总机构所在地的主管税务机关申报缴纳消费税。

11.【参考答案】D

【答案解析】股票转让差价暂免征收个人所得税；内地个人投资者通过沪港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司向中国证券登记结算公司申请，H 股公司按照 20% 的税率代扣个人所得税。

【点评】本题考查沪港股票市场交易互联互通机制试点个人所得税的规定，参考以下沪港通+深港通相关总结。

情形	股票转让	股息红利
内地个人投资联交所股票	暂免征税	H 股：H 股公司按 20% 代扣个税 非 H 股：中国结算按 20% 代扣个税
内地证券投资基金投资联交所股票	——	同上
香港个人投资沪深 A 股	——	上市公司按 10% 代扣个税（或协定税率）

12.【参考答案】B

【答案解析】选项 A 应该是全国人大及其常委会；选项 C 应该是全国人大及其常委会；选项 D，省税务机关可以制定税收法律、法规、规章之外的规范性文件。

13.【参考答案】A

【答案解析】企业在境内处置资产时，当资产所有权属发生改变而不属于内部处置资产，才应按照规定视同销售确定收入，只有选项 A 的所有权发生了改变。

【点评】本题主要考查“企业所得税视同销售”。企业所得税视同销售的内容如下：

不用视同销售情形

企业发生下列情形的处置资产，除将资产转移至境外以外，由于资产所有权属在形式和实质上均不发生改变，可作为内部处置资产，不视同销售确认收入，相关资产的计税基础延续计算。

- 1.将资产用于生产、制造、加工另一产品。
- 2.改变资产形状、结构或性能。
- 3.改变资产用途（如自建商品房转为自用或经营）。
- 4.将资产在总机构及其分支机构间转移。
- 5.上述两种或两种以上情形的混合。
- 6.其他不改变资产所有权属的用途。

应视同销售情形

企业将资产移送他人的下列情形，因资产所有权属已发生改变而不属于内部处置资产，应按规定视同销售确定收入。

- 1.用于市场推广或销售。
- 2.用于交际应酬。
- 3.用于职工奖励或福利。
- 4.用于股息分配。
- 5.用于对外捐赠。
- 6.其他改变资产所有权属的用途。

14.【参考答案】B

【答案解析】选项 A，车辆购置税的计税依据中不包括销售方代办保险等而向购买方收取的保险费，以及向购买方收取的代购买方缴纳的车辆牌照费和车辆购置税，所以计税依据是 75 万元；选项 C，按照购置应税车辆时相关凭证载明的价格确定，不包括增值税税款；选项 D，进口载货汽车为企业自用应缴纳车辆购置税。

【点评】本题考查车辆购置税计税依据。

应税车辆的计税价格，按照下列规定确定：

（1）纳税人购置应税车辆办理车辆购置税纳税申报时，以发票电子信息中的不含税价作为申报计税价格。纳税人依据相关规定提供其他有效价格凭证的情形除外。

应税车辆存在多条发票电子信息或者没有发票电子信息的，纳税人按照购置应税车辆实际支付给销售方的全部价款（不包括增值税税款）申报纳税。

（2）纳税人进口自用应税车辆的计税价格，为关税完税价格加上关税和消费税。

进口自用应税车辆，是指纳税人直接从境外进口或者委托代理进口自用的应税车辆，不包括在境内购买的进口车辆。

（3）纳税人自产自用应税车辆的计税价格，按照同类应税车辆（即车辆配置序列号相同的车辆）的销售价格确定，不包括增值税税款。

没有同类应税车辆销售价格的，按照组成计税价格确定。

组成计税价格=成本×（1+成本利润率）

属于应征消费税的应税车辆，其组成计税价格中应加计消费税税额。

上述公式中的成本利润率，由各省、自治区、直辖市和计划单列市税务局确定。

（4）纳税人以受赠、获奖或者其他方式取得自用应税车辆的计税价格，按照购置应税车辆时相关凭证载明的价格确定，不包括增值税税款。

购置应税车辆时相关凭证，是指原车辆所有人购置或者以其他方式取得应税车辆时载明价格的凭证。

无法提供相关凭证的，参照同类应税车辆市场平均交易价格确定其计税价格。

原车辆所有人为车辆生产或者销售企业，未开具机动车销售统一发票的，按照车辆生产或者销售同类应税车辆的销售价格确定应税车辆的计税价格；

无同类应税车辆销售价格的，按照组成计税价格确定应税车辆的计税价格。

（5）纳税人以外汇结算应税车辆价款的，按照申报纳税之日的人民币汇率中间价折合成人民币计算缴纳税款。

15.【参考答案】B

【答案解析】应纳税额=8000×（1-30%）×1.2%×10÷12=56（万元）。

16.【参考答案】C

【答案解析】土地增值税的特殊征税范围有：

- （1）房地产的继承、赠与；
- （2）房地产的出租；

- (3) 房地产的抵押;
- (4) 房地产的交换;
- (5) 合作建房;
- (6) 房地产的代建房行为;
- (7) 房地产的重新评估。

选项 A, 出租行为房地产权属未发生转移, 所以不缴纳土地增值税; 选项 B, 对个人之间互换自有居住用房地产的, 经当地税务机关核实, 可以免征土地增值税; 选项 D, 房地产开发公司而言, 虽然取得了收入, 但没有发生房地产权属的转移, 其收入属于劳务收入性质, 故不属于土地增值税的征税范围, 不缴纳土地增值税。

17. 【参考答案】 A

【答案解析】 选项 B, 《海外账户税收遵从法案》的主要目的是追查全球范围内美国富人的逃避税款行为; 选项 C, 虽然金融机构负有尽职调查与信息报告义务, 但举证责任最终仍由纳税人承担。如果某账户持有人不能证明自己并非美国纳税人或者无法向外国金融机构提供必要的证明文件, 那么该账户持有人会被认定为“不合作账户持有人”, 将被扣缴 30% 的预提所得税, 并且将面临被关闭账户的风险; 选项 D, 《海外账户税收遵从法案》适用范围远超过美国辖区。

18. 【参考答案】 B

【答案解析】 限售股转让收入扣除限售股原值和合理税费后的余额为限售股转让所得。企业未能提供完整、真实的限售股原值凭证, 不能准确计算该限售股原值的, 主管税务机关一律按该限售股转让收入的 15%, 核定为该限售股原值和合理税费。应纳税额 = $56 \times (1 - 15\%) \times 25\% = 11.9$ (万元)。

19. 【参考答案】 D

【答案解析】 应纳税额 = $1350000 \div (1 + 9\%) \times 10\% = 123853.21$ (元) 【提示】 天然气增值税税率为 9%。

二、【多项选择题】

1. 【参考答案】 ABD

【答案解析】 选项 A, 与保险公司签订的保险合同属于印花税征税范围, 财产保险合同属于印花税征税范围; 选项 C, 与用户签订的供电合同不属于印花税征税范围, 不缴纳印花税。

2. 【参考答案】 BD

【答案解析】 选项 A、C, 暂免征收资源税。

3. 【参考答案】 ABD

【答案解析】 选项 C, 海关代征的消费税属于中央政府固定收入。

4. 【参考答案】 ABC

【答案解析】 选项 D, 县级及县级以下小型水力发电单位生产的电力, 可选择按照简易办法依照 3% 征收率计算缴纳增值税。

5. 【参考答案】 ABCD

【答案解析】 目前我国税收立法程序主要包括以下几个阶段: (1) 提议阶段; (2) 审议阶段; (3) 通过和公布阶段。

6. 【参考答案】 ACD

【答案解析】 企业重组一般性税务处理方法下的企业合并, 当事各方应按下列规定处理:

- (1) 合并企业应按公允价值确定接受被合并企业各项资产和负债的计税基础;
- (2) 被合并企业及其股东都应按清算进行所得税处理;
- (3) 被合并企业的亏损不得在合并企业结转弥补。

7. 【参考答案】 ABCD

【答案解析】 税务检查的方法有: 全查法、抽查法、顺查法、逆查法、现场检查法、调账检查法、比较分析法、控制计算法、审阅法、核对法、观察法、外调法、盘存法、交叉稽核法。

8.【参考答案】BD

【答案解析】《海关法》赋予海关对滞纳关税的纳税义务人强制执行的权利。强制措施主要有两类：

(1) 征收关税滞纳金。

(2) 强制征收：海关可以采取强制扣缴、变价抵缴等强制措施。

9.【参考答案】ABCD

【答案解析】选项 D，涉及补偿调整的，应在补偿调整的年度计入应纳税所得额。

【点评】本题主要考核“成本分摊协议”。

对于符合独立交易原则的成本分摊协议，有关税务处理如下：

(1) 企业按照协议分摊的成本，应在协议规定的各年度税前扣除。

(2) 涉及补偿调整的，应在补偿调整的年度计入应纳税所得额。

(3) 涉及无形资产的成本分摊协议，加入支付、退出补偿或终止协议时对协议成果分配的，应按资产购置或处置有关规定处理。

10.【参考答案】BCD

【答案解析】选项 A，目前，我国个人所得税已初步建立分类与综合相结合的征收模式，即混合征收制，并非综合征收制模式；分类征收制，就是将纳税人不同来源、性质的所得项目，分别规定不同的税率征税；综合征收制，是对纳税人全年的各项所得加以汇总，就其总额进行征税。

11.【参考答案】ABC

【答案解析】契税的纳税义务人是境内转移土地、房屋权属，承受的单位和个人。乙向丙出售，应该由丙缴纳契税，以成交价 30000 万元缴纳契税；以房产投资、入股，由产权承受方缴纳契税，所以甲不缴纳契税，应该由乙按 24000 万元缴纳契税。

12.【参考答案】ACD

【答案解析】选项 B，应该以纳税人同类应税消费品最高售价作为计税依据。

13.【参考答案】ABC

【答案解析】对税务所（分局）、各级税务局的稽查局的具体行政行为不服的，向其所属税务局申请行政复议。

三、【计算问答题】

第一题

1.居民企业可以就其取得的境外所得直接缴纳和间接负担的境外企业所得性质的税额进行抵免。

Resident enterprise obtains overseas income which is directly paid or indirectly burden overseas enterprise income taxes can propose tax credits.

2.企业丙不能适用间接抵免优惠政策。由于企业甲对于企业丙的持股比例为 15%（50%×30%），未达到 20%的要求。

Company Z can not apply tax incentive policy about indirect tax credit, because Company X had 15%（50%×30%）shareholdingsproportion of Company Z which did not achieve the requirement of 20%

3.企业乙可以适用间接抵免优惠政策。由于企业甲对企业乙的持股比例为 50%，达到了 20%的要求。

Company Y can apply tax incentive policy about indirect tax credit, because Company X had 50% shareholdingsproportion of Company Y which achieved the requirement of 20%.

4.由企业甲负担的税额=(180+12+0)×404÷808=96（万元）

Taxes burden by CompanyX = (180+12+0)×50%=RMB 960,000

5.企业甲应纳税总额=[2400+(1000-180-12)×50%+96]×25%=[2400+500]×25%=725（万元）。

抵免限额=725×500÷2900=125（万元）。

或者直接计算抵免限额=[(1000-180-12)×50%+96]×25%=125（万元）。

Tax payable by CompanyX = [2400+(1000-180-12)×50%+96]×25%=RMB 7,250,000.

The tax credits = $725 \times 500 \div 2900 = \text{RMB } 1,250,000$ 。

Or direct calculate = $[(1000 - 180 - 12) \times 50\% + 96] \times 25\% = \text{RMB } 1,250,000$ 。

6.可抵免境外税额 = $96 + (1000 - 180 - 12) \times 50\% \times 10\% = 136.4$ (万元)， $136.4 > 125$ ，实际抵免额为 125 万元。

Allowable foreign tax credits = $96 + (1000 - 180 - 12) \times 50\% \times 10\% = \text{RMB } 1,364,000$ 。

$1,364,000 > 1,250,000$ ，the actual tax credits are RMB 1,250,000。

第二题

1.应预扣预缴的工资部分的个人所得税 = $(9800 \times 12 - 5000 \times 12 - 1000 \times 12) \times 10\% - 2520 = 2040$ (元) (1 分)

2.应缴纳的个人所得税 = $6000 \times (1 - 20\%) \times 10\% \times 12 = 5760$ (元) (1 分)

3.应纳税所得额 = $(15 - 8) \times 30000 = 210000$ (元)

应缴纳的个人所得税 = $210000 \times 20\% - 16920 = 25080$ (元) (1 分)

4.应纳的个人所得税 = $56000 \times 3\% = 1680$ (元) (1 分)

5.应纳税额为 0 (0.5 分)

理由：个人举报、协查违法行为获得的奖金免税，取得国家颁发的国家科技进步奖属于省级人民政府、国务院部委和中国人民解放军军以上单位，以及外国组织颁发的科学、教育、技术、文化、体育、环境保护等方面的奖金，免税。(0.5 分)

第三题

1.应纳税额为 0，酒精不属于消费税的应税消费品。

2.应纳的消费税 = $18 \times 10\% = 1.8$ (万元)

3.应纳的消费税 = $36 \div 90\% \times 10\% \times 10\% = 0.4$ (万元)

4.应纳的消费税 = $36 \times 10\% = 3.6$ (万元)

5.纳税人采取赊销方式销售的，纳税义务发生时间为合同约定的收款日期的当天，业务(3)，合同约定 10 月 31 日付款，所以 9 月份不计算增值税。

应纳的增值税 = $1.3 + 2.34 + 4.68 - 8 = 0.32$ (万元)

第四题

1.因该企业的房地产开发项目已经全部竣工、完成销售。

2.允许扣除的土地使用权支付的金额 = $18000 \times (1 + 3\%) = 18540$ (万元)

3.应纳增值税 = $54000 \div 90\% \times 5\% = 3000$ (万元)

应纳城市维护建设税 = $3000 \times 5\% = 150$ (万元)

应纳教育费附加和地方教育附加 = $3000 \times (3\% + 2\%) = 150$ (万元)

允许扣除的税金及附加 = $150 + 150 = 300$ (万元)

4.允许扣除项目金额的合计数 = $18540 + (6000 - 600) + 2000 + (18540 + 6000 - 600) \times 5\% + 300 + (18540 + 6000 - 600) \times 20\% = 32225$ (万元)

5.应补缴的土地增值税的计算：

收入合计 = $54000 \div 90\% = 60000$ (万元)

增值率 = $(60000 - 32225) \div 32225 \times 100\% = 86.19\%$

应补缴的土地增值税 = $(60000 - 32225) \times 40\% - 32225 \times 5\% - 1080 = 8418.75$ (万元)

四、【综合题】

第一题

1.业务(1)的关税 = $(640000 + 42000 + 38000) \times 12\% = 86400$ (元)

2.业务(1)应缴纳的海关进口环节增值税 = $(640000 + 42000 + 38000) \times (1 + 12\%) \times 13\% = 104832$ (元)

3.业务(2)应代扣代缴的增值税 = $1000000 \div (1 + 6\%) \times 6\% = 56603.77$ (元)

4.业务(2) 应代扣代缴的预提所得税=1000000÷(1+6%)×10%=94339.62(元)

5.当月增值税进项税额=104832+56603.77+1440+26000+650=189525.77(元)

6.当月增值税销项税额=4000000×13%=520000(元)

7.销项税额-进项税额=520000-189525.77=330474.23(元)

销售额的3%=4000000×3%=120000(元)

实际缴纳增值税税款 120000 元。

8.该公司应缴纳的城市维护建设税=330474.23×7%=23133.2(元)

该公司应缴纳的教育费附加=330474.23×3%=9914.23(元)

该公司应缴纳的地方教育附加=330474.23×2%=6609.48(元)

9.该公司应缴纳的车辆购置税=200000×10%=20000(元)

第二题

1.计算旧办公楼销售环节应缴纳的税费:

应缴纳的增值税=1300÷(1+5%)×5%=61.90(万元)

应缴纳的城建税、教育费附加、地方教育附加=61.90×(7%+3%+2%)=7.43(万元)

应缴纳的印花税=1300×0.5‰=0.65(万元)

提示:产权转移书据的计税依据,为产权转移书据所列的金额,不包括列明的增值税税款。该题此处没有列明增值税,所以全部按照含税金额计算印花税。

应缴纳的土地增值税:

扣除金额=200+1600×50%+7.43+0.65=1008.08(万元)

增值额=(1300-61.90)-1008.08=230.02(万元)

增值率=230.02÷1008.08×100%=22.82%,适用税率为 30%

应缴纳的土地增值税=230.02×30%=69.01(万元)

2.专用设备投入使用当年会计上应计提的折旧费用=36÷10÷12×4=1.2(万元)

3.该企业 2022 年度的会计利润总额=1100-7.43-0.65-69.01+(36-1.2)(固定资产折旧差错的调整)+(30+3.9)(接受捐赠)=1091.61(万元)

4.标准 1:业务招待费的扣除标准=130×60%=78(万元)

标准 2:业务招待费的扣除标准=40000×5‰=200(万元)

业务招待费应调整的应纳税所得额=130-78=52(万元)

5.职工教育经费扣除标准=1200×8%=96(万元),实际发生 40 万元,无需纳税调整。

职工福利费、职工工会经费、职工教育经费应调整的应纳税所得额合计=(180-1200×14%)+(28-1200×2%)=16(万元)

6.转让国债应调整的应纳税所得额=72×(5%÷365)×700=6.90(万元)

7.公益性捐赠应调整的应纳税所得额=180-1091.61×12%=49.01(万元)

8.该企业 2022 年的应纳税所得额=1091.61+52+16-6.90+49.01-(36-1.2)=1166.92(万元)

9.该企业 2022 年度应缴纳的企业所得税=1166.92×25%-36×10%=288.13(万元)